

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3242/2543

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ห้างหุ้นส่วนจำกัดรามากรส กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/14 (1), มาตรา 349, มาตรา 350, มาตรา 1601

ป.วิ.พ. มาตรา 84

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 14, มาตรา 82

จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกและทายาทของ ด.ยอมรับสภาพหนี้ของ ด.ต่อ โจทก์ มีผลผูกพันกองมรดกของ ด.เท่านั้นที่จะต้องรับผิดชอบในหนี้สินตามที่ปรากฏใน หนังสือรับสภาพหนี้ ไม่อาจถือได้ถึงขนาดว่าจำเลยยอมเข้าผูกพันตนเป็นลูกหนี้แทน ในลักษณะแปลงหนี้ใหม่ด้วยเปลี่ยนตัวลูกหนี้ จำเลยจึงมิใช่ลูกหนี้โดยตรงของโจทก์

แม้จำเลยจะเป็นทายาทมีสิทธิรับมรดกแต่ก็รับผิดชอบไม่เกินทรัพย์สินมรดกที่ตกทอด แก่ตน โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ไม่อาจก้าวล่วงไปบังคับเอาแก่ทรัพย์สินของจำเลยที่มีใช้ ทรัพย์สินมรดก ประกอบกับหนี้ตามฟ้องเป็นหนี้ที่ ด.ก่อขึ้นเอง หาก ด.ยังคงมีชีวิตอยู่ ด.อาจถูกฟ้องขอให้ล้มละลายได้ ด.จึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายล้มละลายต่อโจทก์และเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเฉพาะของ ด. ไม่ใช่เป็นมรดกที่จะ ตกทอดแก่จำเลยผู้เป็นทายาทหรือผู้จัดการมรดกของ ด.โจทก์จึงนำหนี้ตามฟ้องมา ฟ้องจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของ ด.ให้ล้มละลายไม่ได้ แต่ขอขบที่จะฟ้องขอให้ จัดการทรัพย์สินมรดกของ ด.ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 82

แม้จำเลยจะเป็นทนายที่มีสิทธิรับมรดกแต่ก็รับผิดไม่เกินทรัพย์สินมรดกที่ตกทอด
แก่ตน โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ไม่อาจก้าวล่วงไปบังคับเอาแก่ทรัพย์สินของจำเลยที่มีใช้
ทรัพย์สินมรดก ประกอบกับหนี้ตามฟ้องเป็นหนี้ที่ ด.ก่อขึ้นเอง หาก ด.ยังคงมีชีวิตอยู่
ด.อาจถูกฟ้องขอให้ล้มละลายได้ ด.จึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายล้ม
ละลายต่อโจทก์และเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเฉพาะของ ด. ไม่ใช่เป็นมรดกที่จะ
ตกทอดแก่จำเลยผู้เป็นทนายหรือผู้จัดการมรดกของ ด.โจทก์จึงนำหนี้ตามฟ้องมา
ฟ้องจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของ ด.ให้ล้มละลายไม่ได้ แต่ขอขให้ฟ้องขอให้
จัดการทรัพย์สินมรดกของ ด.ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 82

(พิชัย เตโชพิทยากุล-จำลอง สุขศิริ-อภิศักดิ์ พรวรชราภา)

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ - นายประทีป ดุลพินิจธรรมา

ศาลอุทธรณ์ - นายดิเรก อิงคนินันท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ